

1500132-29.2022.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico –tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500132-29.2022.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-29.2022.8.26.0578

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082862/2022 - DISE-DEL.SEC.OURINHOS, 23862658 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 26/22/322 - DISE-DEL.SEC.OURINHOS, 2082862 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIANE LOPES DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

MARIANE LOPES DE ARAÚJO, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 25 de março de 2022, às 10h30min, na Rua Carlos Thomal, n.º 1250, no Jardim Itamaraty, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, a ré guardava, para fins de tráfico, seis porções – com massa de 1,61 gramas – de maconha e três pedras – com massa de 16,6 gramas – de crack, além de uma pedra bruta grande e duas outras menores – com massa de 23,97 gramas – de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi notificada (certidão de fl. 120) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 110/113).

A decisão de fl. 116 recebeu a denúncia, no dia 09 de maio de 2022.

A ré foi regularmente citada (certidão de fl. 152).

Durante a instrução, a ré foi interrogada e foi ouvida uma testemunha de acusação. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 18/19 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 124/127.

A autoria, por sua vez, decorre da confissão da ré e do depoimento da testemunha ouvida em juízo.

Interrogada em juízo, a ré confessou a prática do crime. Afirmou que estava passando por dificuldades financeiras e que por essa razão aceitou revender as substâncias entorpecentes para conseguir manter os seus filhos, mas disse que se arrepende da sua conduta.

A versão da ré foi corroborada pelos demais elementos de prova dos autos.

O policial civil Cristiano Rosa Pereira afirmou que cumpriram um mandado de busca na casa da ré e que de início ela disse que não havia nada de ilícito no local, mas permaneceu muito próximo ao fogão, atrás do qual foi localizado o invólucro contendo as substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, ao que ela então confessou a traficância.

Considerando a confissão da ré e a narrativa do policial civil ouvido em juízo, é de rigor a conclusão de que os fatos se deram como narrados na denúncia.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem e a afirmação da ré de que estava passando por dificuldades financeiras, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pela ré MARIANE LOPES DE ARAÚJO, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nem a natureza das substâncias entorpecentes e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base.

Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em segunda fase, considero a atenuante da confissão. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. A ré não registra antecedentes e não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas. Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus n.º 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico –tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo à ré o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré MARIANE LOPES DE ARAÚJO, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

A ré poderá apelar em liberdade.

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fl. 78). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto aos demais objetos apreendidos, por se tratar de objetos relacionados ao crime de tráfico, determino sejam encaminhados para destruição após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Ourinhos, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA